

1502494-21.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... do delito e a destinação de tráfico dos entorpecentes apreendidos demonstram a finalidade do tráfico de entorpecentes, mesmo porque o entorpecente apreendido estava devidamente porcionados, armazenado em uma bolsa e seria destinado a comercialização, o que reforça tal conclusão.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502494-21.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502494-21.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2310367/2021 -

DEL.POL.SUZANO, 21388343 - DEL.POL.SUZANO, 2310367 - DEL.POL.SUZANO, 2310367/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foi denunciado (aditamento fls. 111/112) como incurso no art. 33, "caput", c.c art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois na data de 14 de novembro de 2021, por volta das 08h33m, na Estrada do Areião, 10 - Vila Monte Sion, nesta cidade e comarca, o denunciado, supostamente, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, nas proximidades de estabelecimentos hospitalares, 76 (setenta e seis) invólucros plásticos de maconha, pesando 70,47g, 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos de cocaína, pesando

24,05g, 107 (cento e sete) invólucros da mesma droga, em forma de "crack", pesando 19,4g, e 09 (nove) frascos de lança-perfume, com volume de 253,3 ml, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado, encontrava-se a cerca de 150 metros da UBS Jardim Natal e 200 metros do Hospital Auxiliar de Suzano, local conhecido pela mercancia de entorpecentes, onde trazia consigo uma bolsa contendo os entorpecentes supracitados, divididos em pequenas porções, próprias para a venda em varejo.

Ocorre que, policiais militares, em patrulhamento pelo local, avistaram o denunciado no final da rua com uma bolsa em atitude suspeita, que, ao notar a presença dos policiais, tentou se evadir, mas foi abordado.

Em revista pessoal, foram localizadas dentro da bolsa a quantia R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) em dinheiro, e duas folhas de anotação do tráfico, além dos entorpecentes descritos. De forma informal, o denunciado confessou a traficância.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/12), laudo de constatação- Positivo (fls. 24/27), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), exame químico toxicológico - positivo (fls. 105/107; 131/133), laudo croqui do local (fls. 101/104).

Em audiência, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva (fls. 50/52).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 92/95), tendo o sido citado (fls. 154).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

Em alegações finais, mediante debates orais, a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia.

Por seu turno, o Ilustre Defensor do acusado, mediante memoriais, requereu pela absolvição do réu por insuficiência de provas quanto a participação na infração penal. Subsidiariamente, requereu pela desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 778/7782).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no art. 33, "caput", c.c art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

A acusação é procedente

Com efeito, a materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/12), laudo de constatação- Positivo (fls. 24/27), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), exame químico toxicológico - positivo (fls. 105/107; 131/133), laudo croqui do local (fls. 101/104), bem como pela prova oral.

Verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito, praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos.

O Policial Militar João Paulo Pereira Torres, em juízo, relatou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pelo local dos fatos onde existe um ponto de venda de drogas conhecido. No beco viram o acusado o qual ao perceber a equipe tentou se evadir na posse de uma mochila. Afirmou que ele mobilidade reduzida e como estavam de motocicleta o abordaram. Dentro da mochila tinha crack, cocaína, maconha e lança-perfume. Tinha ainda anotações e dinheiro. Ele confessou informalmente o tráfico de drogas.

No mesmo sentido, o Policial Militar Jefferson Batista Nascimento que, em juízo, disse estavam em patrulhamento pelo local dos fatos. Viram o acusado que tentou se evadir. Fizeram a abordagem de moto e com ele tinha uma bolsa com diversos entorpecentes prontos para venda. Ele tinha, ainda, folha de contabilidade e R\$ 46,00 trocados. Disse que o local fica bem próximo ao hospital auxiliar Suzano, cerca de 200 a 300 metros do hospital.

Por sua vez, o réu JOSÉ ROBERTO DA SILVA, disse, em juízo, que o dinheiro estava no seu bolso. Tinha ido comprar drogas no local. No momento em que estava lá gritaram "Rocam". Os traficantes correrem e deixaram as drogas espalhadas no chão. Disse que a todo momento dizia que a droga não era sua. Disse que a abordagem se deu no Jd. Maite. Não portava a bolsa com as drogas. As drogas foram encontradas espalhadas no chão. Já tinha visto os policiais, porque mora próximo ao local. Não teve qualquer problema, anterior, com eles. Disse que tem passagem por tráfico em 2020, mas ainda não foi julgado. Disse que estava a pé no momento da abordagem.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, a verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, a natureza deles, de alto potencial viciante, sua forma de acondicionamento, demonstram que a droga seria destinada à comercialização.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

Em relação ao acusado, não resta nenhuma dúvida para o julgador quanto à autoria do delito, visto que o testemunho do agente público em juízo, descreveram de modo coerente e claro a conduta do réu, fatos que demonstram que estava no local para a venda de entorpecentes para terceiros. Ademais a circunstância da prisão do réu e diversidade dos entorpecentes apreendidos, corroboram para comprovação da autoria do acusado neste fato.

A materialidade do delito e a destinação de tráfico dos entorpecentes apreendidos demonstram a finalidade do tráfico de entorpecentes, mesmo porque o entorpecente apreendido estava devidamente porcionados, armazenado em uma bolsa e seria

destinado a comercialização, o que reforça tal conclusão.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal brasileiro, o princípio da livre convicção motivada ou também denominado princípio da persuasão racional. Cabe ao julgador valorar o conjunto probatório e deve fazê-lo externando seu raciocínio lógico-jurídico. Nesta toada, tem-se que os agentes públicos policiais emana a fé pública. Para maculá-la deve haver prova segura nos autos a respeito da alegada imprestabilidade de tal prova, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso).

"ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Superada tal questão, pontue-se que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando os entorpecentes, mas as circunstâncias de ter em depósito substância entorpecente, já configura a prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere ao pedido da defesa sobre a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06, entendo não merece prosperar, tendo em vista a circunstância da prisão, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado. Ademais, verifico que não foram apresentados documentos comprobatórios, a fim de reforçar a condição de usuário alegada.

Apelação Criminal - Artigo 33 "caput" da lei 11.343/06 - Manutenção da Condenação - Inviabilidade de Desclassificação para o art. 28 da Lei de drogas. Sendo o contexto probatório farto e substancial no sentido de que o acusado mantinha em depósito, para difusão ilícita, substância entorpecente, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 'caput', não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ- GO - APR 257338520128090174. Relator: Dr.(a) Sival Guerra Pires, Data do Julgamento: 10/11/2016, 1º Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 2254 de 25/04/2017).

Em relação a majorante do artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, entendo que o fato ocorreu nas imediações de unidades de saúde (laudo

de fls. 101/104), razão pela qual configura causa de aumento de pena, visto que, a atividade de traficância nas imediações dos estabelecimentos mencionados na norma legal, por si só, configura a incidência do aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III da referida lei de drogas.

Deste modo, deixo de afastar a majorante do referido artigo.

Nesse mesmo sentido: [...] para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).

Por tudo o que foi exposto, o conjunto probatório é coeso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, não havendo que se falar em inadequação típica que ensejasse a desclassificação.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do delito. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu é tecnicamente primário (fls. 160/765), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Quanto à terceira fase, que a causa de aumento de pena está presente, pelo crime ter sido cometido nas proximidades de unidades hospitalares, conforme demonstrado através dos depoimentos das testemunhas e do laudo pericial de fls. 101/104, razão pela qual aumento a pena em 1/6, totalizando em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, verifico que o acusado preenche os requisitos constates do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual a pena em 2/3, fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 194 dias-multa.

Em razão da pena aplicada e da primariedade do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária no importe de R\$ 1.000,00 e prestação de serviços à comunidade, tudo em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das execuções criminais.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação e CONDENO o réu JOSÉ ROBERTO DA SILVA, à pena restritiva de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída pelas restritivas de direitos acima apontadas,1 e ao pagamento de 194 dias-multa, pela prática do delito no artigo 33,

“caput”, c.c art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

Diante do regime inicial de cumprimento de pena imposto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Em razão da ausência de elementos quanto às condições econômicas dos acusados, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e dos bens apreendidos nos autos. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitivo de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios aos Defensores nomeados no grau máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelos defensores nomeados ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA